

0000959-45.2019.8.26.0150

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... requer a condenação pelo delito de roubo simples, aplicando-se a pena no mínimo legal (fls. 493/497).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis-SP - cep 13150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000959-45.2019.8.26.0150 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000959-45.2019.8.26.0150

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 4490/2015 - Delegacia de Polícia de Cosmópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alicio Batista

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

ALICIO BATISTA, já qualificado, foi preso em flagrante, denunciado e viu-se processado como incursos no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, porque, no 29 de outubro de 2015, por volta das 21h, na Rua Santa Gertrudes, 1900, Centro, nesta cidade e comarca de Cosmópolis, o denunciado, qualificado a fls. 12, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra F.K.P. e M.E.K.P., subtraiu, para ambos, o veículo Toyota/Corolla, placa FXP 1341, modelo 2016.

Decisão de fls. 39/40 converteu a prisão flagrante em prisão preventiva.

Após o recebimento da denúncia em 02 de dezembro de 2015 (fls. 70/71), o acusado foi devidamente citado (fls. 99) e apresentou resposta à acusação (fls. 101/106). Em sede de Habeas Corpus foi concedida à liberdade provisória ao réu (fls. 111).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as vítimas, inquiridas duas testemunhas arrolada pela acusação e, por fim, o acusado foi interrogado (fls. 479).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas, requer a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 483/489).

A Defesa Técnica, por sua vez, sustentando a precariedade das provas produzidas, as quais não remetem a certeza da autoria, requer a absolvição do réu. Em caso de entendimento diverso, requer a condenação pelo delito de roubo simples, aplicando-se a pena no mínimo legal (fls. 493/497).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 08/09), o boletim de ocorrência (fls. 15/17), o auto de entrega (fls. 59), o laudo pericial de fls. 122/125, o auto de reconhecimento pessoal (fls. 248/251), bem como as provas orais coligidas.

A vítima Felipe, em juízo, narrou que no dia dos fatos, estava chegando em casa após fazer compras, sua mãe desceu para abrir o portão e nesse momento um veículo encostou atrás do seu carro e um dos indivíduos desceu daquela veículo, anunciou o assalto e apontou uma arma de fogo para a cabeça de sua mãe, exigindo a entrega do carro. A vítima reconheceu o réu em juízo como sendo o indivíduo que apontou a arma de fogo contra a cabeça de sua mãe no dia dos fatos. Respondeu que reconheceu o réu em sede policial pouco tempo depois do roubo e, posteriormente, também o reconheceu pessoalmente em Artur Nogueira pelo delito de receptação.

A vítima Marli, em juízo, narrou que no dia dos fatos estava chegando do mercado com seu filho e quando desceu para abrir o portão da garagem, um carro encostou, um indivíduo desceu e anunciou o assalto, agarrou a declarante pelo pescoço, apontou a arma para sua cabeça e exigiu a entrega da chave do carro. A vítima reconheceu o réu em juízo como sendo um dos indivíduos que lhe assaltaram no dia. Respondeu que reconheceu o réu pessoalmente na delegacia de Artur Nogueira.

A testemunha de acusação e investigador de polícia, Edvaldo Felipe Franco, em juízo, narrou que recebeu denúncia anônima de que no Sítio da Vovó havia um veículo, produto ilícito, que estava sendo usado para roubo na região. Se dirigiu ao local, cercou a residência, o réu ao perceber a presença da polícia, tentou fugir, mas foi detido. Na garagem foi encontrado um veículo Corolla com placa adulterada, porém, ao consultar o chassi, constatou que o veículo era produto de roubo em Cosmópolis. No interior da residência encontrou uma arma de pressão desmontada e duas toucas ninjas.

A testemunha de acusação e escrivão de polícia, Ronaldo Lima Terra, em juízo, narrou que secretariou o flagrante e se recorda em parte dos fatos. Disse que foi feito o reconhecimento do réu pelas vítimas. Ratificou ter lavrado o termo do auto de reconhecimento pessoal de fls. 248.

O acusado, ao ser interrogado em juízo, negou os fatos a ele atribuídos na denúncia. Narrou que na época em que foi preso estava trabalhando na chácara, que houve uma festa no local, e um sujeito de nome Antonio deixou o carro na chácara, dizendo que posteriormente iria buscá-lo.

A negativa do acusado, no entanto, não se encontra em consonância com as demais provas coligidas em juízo, notadamente, ante as declarações vítima que atestaram, sem sombra de dúvidas, que o acusado era o indivíduo que apontou a arma de fogo para cabeça da vítima Marli, agarrou-a pelo pescoço e anunciou o assalto, exigindo a chave do carro. Ademais, verifica-se que as vítimas reconheceram o acusado tanto na Delegacia de Polícia (fls. 248/251), quanto em juízo, sem nenhuma margem de

dúvida.

Portanto, tal negação do réu soa como forma natural de afastar a responsabilidade criminal e suas consequências, e não pode ser admitida porque em contradição com o conjunto probatório, anoto, ainda, que o acusado não está obrigado a se auto incriminar.

Neste cenário, as alegações da Defesa Técnica sobre a fragilidade das provas produzidas, as quais, segundo o entendimento do nobre advogado, não indicam a autoria dos fatos com absoluta certeza, não merecem prosperar. Ao contrário do que sustenta a defesa, o conjunto probatório é consistente em imputar ao réu a prática do delito narrado na denúncia, não havendo dúvida sobre a autoria do delito, eis que as vítimas, em uníssono, reconheceram o réu como sendo o indivíduo que apontou a arma de fogo para a cabeça da vítima Marli.

Para além desse fato relevante, há se considerar ainda que o veículo roubado das vítimas foi encontrado na posse do réu no Sítio da Vovó em Artur Nogueira, mostrando-se bastante fantasiosa sua versão de que apenas trabalhava na chácara e que o veículo foi deixado por um indivíduo chamado Antonio porquanto nenhuma prova foi produzida para sustentar essa versão, ônus que recai sobre a defesa e não foi suprido.

Sempre bom lembrar, que em se tratando de crime de roubo, praticado, no mais das vezes, na clandestinidade, a palavra da vítima, quando firme e segura, tal como se apresenta no caso em apreço, tem força suficiente para ensejar decreto condenatório.

Nesse sentido:

“PALAVRA DA VÍTIMA - “Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de fundamental importância para a identificação do autor, mesmo porque a execução desses delitos sempre se dá de forma favorável ao agente ativo, que se traduz na vulnerabilidade da vítima e ausência de testemunhas” (TACRIM-SP 7º Gr. Cs. Rev. Rel. Oldemar Azevedo j. 25.06.1996 RJTACRIM 31/409).

Ainda, há de se considerar que as vítimas afirmaram que o delito foi cometido com emprego de arma de fogo, empunhada pelo réu, o qual teria apontado a arma contra a cabeça de uma das vítimas e exigido a entrega do veículo. Assim, mesmo que a arma não tenha sido apreendida pela Polícia, incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I do Código Penal.

Nesse sentido:

“ROUBO QUALIFICADO - Concurso de agentes - Privação de liberdade da vítima - Emprego de arma - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Não apreensão da arma de fogo - Irrelevância - Existência de outros elementos que comprovaram o seu uso - Vítimas privadas de sua liberdade por tempo relevante - Concurso de agentes comprovado - Aplicação de 5/12 para a majoração da pena diante do roubo triplamente qualificado - Condenação mantida - Recurso defensivo desprovido e provido o ministerial para reconhecer o uso de arma, com respectivo ajuste da pena.” (TJSP - Ap. nº 990.10.363.293-1 - Guarulhos - 9ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Antonio Roberto Midolla - J. 09.12.2010 - v.u). “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 157, § 2º, I, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ERESP 961.863/RS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Firmou-se nesta Corte, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência nº 961.863/RS, a compreensão de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento pelo emprego desta nos crimes de roubo, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1248801 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0090953-0). grifei

A causa de aumento de pena pelo concurso de agentes também restou comprovada, notadamente pelas declarações seguras das vítimas em juízo, as quais, em uníssono, asseveraram que havia outro indivíduo praticando o delito em conjunto com o réu.

Portanto, não resta dúvida, de que, no dia e local indicados na exordial, o acusado, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito próprio e de outrem, o veículo das vítimas.

A tipicidade da conduta praticada pelo acusado, portanto, reside na exata correspondência com o delito tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Passo, portanto, a aplicação e dosagem das penas.

Inicialmente, nos termos do artigo 59 do Código Penal, ausente circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, ou seja, em QUATRO ANOS de reclusão e no pagamento de DEZ DIAS-MULTA, no mínimo legal.

Não segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a considerar.

Em seguida, por ter sido o crime praticado mediante concurso de agentes e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, antes da vigência da Lei nº 13.654/18, aumento-lhe as penas em 1/3, o que resulta em CINCO ANOS e QUATRO MESES de reclusão e em TREZE DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo.

Por fim, tendo em vista que réu ostenta antecedentes desfavoráveis, eis que registra condenação e diversas outras passagens pela polícia, considerando o montante de pena aplicada e a gravidade do delito, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o denunciado ALICIO BATISTA ao cumprimento das penas de CINCO ANOS e QUATRO MESES de reclusão, em regime inicial fechado e no pagamento de TREZE DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.

O acusado responde ao processo em liberdade, faculto que assim possa recorrer.

Transitada esta em julgado e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Cosmopolis, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA